Собранието на НПФ врз основа на Член _____од Статутот на НПФ на седницата одржана на_____ година во _____го донесе следниов

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Овој правилник го дефинира поимот на дисциплински престапи, условите за дисциплинска одговорност, условите за пропишување и примена на дисциплински санкции, системот на санкции, на дисциплинскиот орган и извршувањето на одлуката.

ПОИМ НА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАП И САНКЦИЈА

Член 2

Дисциплински престап е противправно дело спротивно на овие прописи и други општи акти на НПФ во кои овие дејствија се означени како дисциплински престап.

Секое прекршување на Статутот на НПФ или другите општи акти на НПФ се сметаат за дисциплински престап.

Санкција претставува изречена мерка против сторителот на дисциплински престап и истата може да се изрече кон: клуб, пливач, тренер, претседател на клуб, спортски директор на клуб, судија, делегат на натпревар, службено лице како дел од органите на федерацијата или било кој спортски работник вклучен во организација на пливачкиот спорт во Македонија.

Секој дициплински престап и санкција изречен од страна на Дисциплинската комисија на НПФ согласно НПФ, ФИНА или ЛЕН регулативата важи во меѓународни рамки и обратно.

ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ САНКЦИИ

Член 3

Целта на дисциплинските санкции е сите клубови – членки на НПФ како и нивни пливачи и официјални лица, а и службени лица вклучени во работата на НПФ да ги почитуваат општите акти на НПФ и да ги одврати од намерата во извршувањето на дисциплински прекршувања од било какви причини, а се со конечна цел – овозможување на нормален

систем на работа во кој почитување на правилата водат кон напредок и развој на пливањето во Македонија.

Дисциплината во работата на НПФ како и почитување на сите правила, прописи и општи акти е основен услов за одржливост во континуитетот на развојот на пливачкиот спорт во Македонија.

ДЕФИНИРАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАПИ

Член 4

Дисциплинските престапи можат да бидат пропишани со овој Правилник, како и во други акти на РФМ.

ВИДОВИ НА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАПИ

Член 5

Дисциплински престап претставува секое дејство објаснето во член 2 став 1 и член 2 став 2 од овој правилник како и секое прекршување на било кој правен и општ акт на НПФ.

Како особено тешки престапи се сметаат сите прекршувања на Статутот на НПФ, Кодексот на однесување, Правилникот за репрезентативен статус на пливачи и тренери, Регистрациониот правилник како и престапите кои ги предвидува овој правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАПИ НА ПЛИВАЧИ

Член 6

Дисциплински престапи на пливачи:

- Однос на непочитување од било каква природа кон клубови, тренери, службени лица, спортски колеги, противнички тимови и пливачи, судии, делегати, навивачи, претставници на медиуми и сите останати директи и индиректни учесници во спортскиот процес,
- Непочитувања на општите правила на фер плеј,
- Непочитување на различноста и еднаковоста, изливи на било каков вид на дискриминација кон било која страна врз база на пол, раса, религија или психо – физички и здравствени разлики,
- Сите форми на вознемирување кон било која страна како физички, психички или полови,
- Нарушување на дисциплина во тимот,
- Примање, прифаќање, предложување или давање на награда, подарок, надоместок, провизија, придобивки или услуги со цел стекнување на некое незаслужено спортско признание, статус или можност,

- Негрижливост за основните средства за работа и тренинг и непочитување на правилата и прописите на објектите каде се врши тренингот и останатите активности,
- Неисполнителност на зададените спортски задачи од своите претпоставени во матичниот клуб или репрезентација,
- Непочитување на правилата и нормите зададени од страна на матичниот клуб или НПФ,
- Неприсуство на задолжителни активности организрани од матичниот клуб или НПФ, а за кои има добиено уредна покана, освен во случај на одоборено оправдано отсуство,
- Неприсуство на прогласување и доделување медали или дипломи на државно првенство или свечени церемонии организрани од НПФ, а за кои има добиено уредна покана, освен во случај на одоборено оправдано отсуство
- Неизбегнување на спорови и недоразбирања настанати при тренажно – натпреварувачкиот процес со било кого во услови кога има очигледна можност истото да се избегне и реши на мирен пат,
- Непочитување на медиумите од било каква природа,
- Непочитување на спонзорите на НПФ,
- Давање лажни информации или шпекулации со кои се прави свесна директна или индиректна штета врз друг пливач, службено лице, клуб или НПФ,
- Давање јавна изјава или изнесување на јавен став со која се прави директна штета врз угледот на НПФ или некој нејзин член,
- Конзумирање на алкохол за време на тренинг или натпревар или во фаза на подготвителен период,
- Конзумирање на дрога и други опојни средства за време на тренинг или натпревар или во фаза на подготвителен период,
- Недостојно и непримерно однесување во било која пригода,
- Непочитување на препораките и упатставата врзани со здравствената проблематика дадени од страна на соодветни доктори или Здравствената комисија при НПФ,
- Нередовно вршење на задолжителни спортски здравствени контроли и прегледи.
- Нередовно јавување на повиците од страна на тренерите во матичниот клуб или репрезентација,

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАПИ НА ТРЕНЕР ИЛИ СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ НА КЛУБ, СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА ОРГАНИЗАТОР НА НАТПРЕВАР ИЛИ ДЕЛЕГАТИ НА НПФ

Член 7

Дисциплински престап на тренер или службено лице на клуб, службени лица на организатор на натпревар или делегати на НПФ :

- Однос на непочитување од било каква природа кон клубови, тренери, службени лица, колеги, противнички тимови и пливачи, судии, делегати, навивачи, претставници на медиуми и сите останати директи и индиректни учесници во спортскиот процес,
- Непочитувања на општите правила на фер плеј,
- Непочитување на различноста и еднаковоста, изливи на било каков вид на дискриминација кон било која страна врз база на пол, раса, религија или психо – физички и здравствени разлики,
- Сите форми на вознемирување кон било која страна како физички, психички или полови,
- Нарушување на дисциплина во тимот,
- Примање, прифаќање, предложување или давање на награда, подарок, надоместок, провизија, придобивки или услуги со цел стекнување на некое незаслужено спортско признание, статус или можност за себе или за други лица,
- Негрижливост за основните средства за работа и тренинг и непочитување на правилата и прописите на објектите каде се врши тренингот и останатите активности,
- Неисполнителност на зададените спортски задачи од своите претпоставени во матичниот клуб или репрезентација,
- Непочитување на правилата и нормите зададени од страна на матичниот клуб или НПФ,
- Неприсуство на задолжителни активности организрани од матичниот клуб или НПФ, а за кои има добиено уредна покана, освен во случај на одоборено оправдано отсуство,
- Неприсуство на прогласување и доделување медали или дипломи на државно првенство или свечени церемонии организрани од НПФ, а за кои има добиено уредна покана, освен во случај на одоборено оправдано отсуство
- Неизбегнување на спорови и недоразбирања настанати при тренажно – натпреварувачкиот процес со било кого во услови кога има очигледна можност истото да се избегне и реши на мирен пат,
- Непочитување на медиумите од било каква природа,
- Непочитување на спонзорите на НПФ,
- Давање лажни информации или шпекулации со кои се прави свесна директна или индиректна штета врз друг пливач, службено лице, клуб или НПФ,
- Давање јавна изјава или изнесување на јавен став со која се прави директна штета врз угледот на НПФ или некој нејзин член,

- Конзумирање на алкохол за време на тренинг или натпревар или во фаза на подготвителен период,
- Конзумирање на дрога и други опојни средства за време на тренинг или натпревар или во фаза на подготвителен период,
- Недостојно и непримерно однесување во било која пригода,
- Непочитување на препораките и упатставата врзани со здравствената проблематика дадени од страна на соодветни доктори или Здравствената комисија при НПФ,
- Неисполнување на договорните обврски кон организатор на натпревар, клуб или НПФ,
- Недоставување на задолжителен записник за завршена активност доделена од страна на НПФ каде изричито се бара истото,
- Стручна тренерска работа без соодветен план и програма за работа,
- Неетичка тренерска работа во однос на поттикнување омраза меѓу пливачите,
- Промовирање на неспортско однесување, непочитување, допинг или забранети средства при тренажно – натпреварувачкиот процес,
-

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАПИ НА КЛУБОВИ – ЧЛЕНКИ НА НПФ

Член 8

Дисциплински престап на клубови – членки на НПФ и организатори на пливачки натпревари:

- Неорганизирана, непланска и неодговорна работа,
- Неможност за обезбедување основни услови за работа,
- Активности со кои се прави директна или индиректна штета врз другите клубови членки, НПФ или угледот на македонското пливање,
- Непочитување на правила при учества на домашни или меѓународни натпревари во Македонија и странство,
- Организација, учества, поддршка или поттикнување на вонстатутарни активности или настани за кои органите на НПФ издале изричита одлука за забрана на истото или таа активност се коси со правилата на НПФ,
- Неделегирање на членови во комисиите на НПФ каде преку исполнети критериуми во однос на правилниците и одлуките на НПФ истото се бара,
- Лажно самостојно претставување пред државните и локалните власти со цел прибавување на средства и услуги од истите,
- Лажно информирање на јавноста,
- Манипулации, шпекулации и изразувања невистини при комуникација со своите членови, родители на членови, други клубови и останати вклучени страни во спортот.

ВИДОВИ НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ САНКЦИИ

Член 9

Дисциплински санкции се:

- Писмена опомена
- Парична казна
- Времена суспензија
- Исклучување од НПФ

ДИСЦИПЛИНСКИ САНКЦИИ И ГРАНИЦИ НА НИВНО ИЗРЕКУВАЊЕ

1. ОПОМЕНА

Член 10

Писмена опомена може да се изрече за извршени дисциплински престапи, ако тие се од помало значење и ако не настапила штетна последица, а извршени се под такви околности кои ги чинат особено лесни.

2. ПАРИЧНА КАЗНА

Член 11

Парична казна може да се изрече за сторени дисциплински престапи, доколку тие се од посериозно значење или ако настапила штетна последица од поголеми размери. За дисциплински престап сторен поради материјален интерес, може да се изрече парична казна и како споредна казна

Парична казна може да се изрече во износ до 51000,00 денари за физичко лице и до 150.000,00 денари за правно лице.

Со решение за дисциплински престап се определува рок на плаќање на паричната казна, кој не може да биде пократок од 8 (осум) дена ниту подолг од 3 (три) месеци од денот на правосилноста на одлуката со која е определена паричната казна. Во оправдани случаи, надлежниот орган кој ја донел одлуката за дисциплинскиот престап, може да дозволи паричната казна да се плати на рати во период не подолг од шест месеци.

Доколку санкционираното правно или физичко лице не ја плати паричната казна во рокот, паричната казна ќе се замени со друга дисциплинска санкција.

ВРЕМЕНА СУСПЕНЗИЈА

Член 12

Суспензија е посебна и привремена мерка која може да се изрече на поединци или на цел клуб, ако е сторено сериозно дисциплинско прекршување со кое се прави директна и значајна штета кон друга страна а посебно доколку со тој акт на делување е сторена сериозна штета кон НПФ, репрезентацијата или македонското пливање воопшто.

Рокот на суспензија го определува дисциплинската комисија на НПФ, но тој не смее да биде подолг од 4 години или пократок од 6 месеци.

За време на суспензија, поединецот на кого му е изречена оваа привремена мерка, не може да настапува на натпревари и не може да врши останати функции во пливачкиот спорт.

ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД НПФ

Член 13

Исклучување од Националната Пливачка Федерација може да се изрече само за најтешки престапи и ако настанале особено тешки последици па така останувањето на сторителот во Националната Пливачка Федерација штети на угледот на федерацијата и пливачкиот спорт воопшто.

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

Член 14

Престапот може да биде извршен со сторување или со несторување. Престапот е направен со несторување кога сторителот не презел дејствија кои морал да ги преземе, а таквото непреземање е предвидено како дисциплински престап.

Непознавање на Статутот, правилниците и другите општи акти на НПФ не ослободува од одговорност.

ВРЕМЕНСКО ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 15

Во постапката се применува прописите кои важеле во времето на сторување дисциплински престап.

Доколку во текот на постапката еднаш или повеќе пати се извршат промени во правилникот ќе се применуваат одредбите кои се поблаги за сторителот.

ПРОСТОРНО ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 16

Одредбите на овој Правилник се применува за сите на членови на НПФ опишани во член 2 од овој Правилник.

За дисциплинските престапи сторни од страна на лицата наведени во ст.1 од овој член ќе важат одредбите од овој Правилник, без оглед на тоа каде е направен престапот – на територијата на Македонија или во странство.

ЗАБРАНА ЗА ДВОЈНО КАЗНУВАЊЕ

Член 17

Никој не може да биде казнет два или повеќе пати за ист дисциплински престап.

Нема да се поведе дисциплинска постапка за лице против кое се води кривична постапка за кривично дело кое ги опфаќа елементите на дисциплинскиот престап.

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

1. Субјекти и услови на дисциплинска одговорност

Член 18

Физичкото лице (пливач, тренер, судија, делегат, службено лице на клуб, службено лице на натпревар или службено лице од органите на НПФ) правно лице, одговорно лице во правното лице (клубот, одговорно лице во клубовите, професионални здруженија и заедници менаџери) може да бидат одговорни за дисциплински престап само кога тоа со овој правилник и други општи акти на НПФ е предвидено.

Физичките лица одговараат за дисциплински престап ако во време на извршување биле пресметливи и престапот го направиле со умисла или небрежност.

Под условите од став 2 од овој член за дисциплински престап одговара и одговорното лице од став 1од овој член.

Правното лице одговара за неговите преземени дејствија или со пропуштање на должен надзор од страна на управниот орган или одговорното лице или дејствија на друго лице кое за време на извршување на дицсиплинскиот престап било овластено да го застапува правното лице.

2. Пресметливост
Член 19

Не е пресметлив сторителот на дисциплински престап кој во време на извршување на дисциплинскиот престап неможел да го свати значењето на своето сторување или пропуштање, или неможел да управува со своите постапки поради трајна или привремена душевна болест, привремени душевни пореметувања или заостанат душевен развој.

Фактот дека престапот е сторен под дејство на алкохол, други психотропни супстанци или други забранети средства не ја исклучува одговорноста на сторителот.

3. Вина
Член 20

Виновен е сторителот кој во време кога е сторен дисциплинскиот престап постапувал со умисла или небрежност.

За постоење на вина доволна е и постоење на небрежност кај сторителот ако со овој правилник или со друг општ акт на НПФ не е пропишано дека ќе се казни само ако дисциплинскиот престап е сторен со умисла.

4. Небрежност
Член 21

Престапот е сторен од небрежност кога сторителот бил свесен дека како резултат на неговото сторување или несторување може да настапи штетната последица, но лекомислено сметал дека ќе може да ја спречи или дека истата нема да настапи, или кога не бил свесен за можноста од настапување на штетната последица, иако според околностите и своите лични својства бил должен и можел да биде свесен за таа можност.

5. Умисла
Член 22

Престапот е сторен со умисла кога сторителот бил свесен за своето дело и го сакал неговото настапување или кога бил свесен дека поради неговото сторување или несторување може да настапи штетната последица, но се согласил со нејзиното настапување.

6. Стварна заблуда
Член 23

Не е одговорен за дисциплински престап сторителот кој во време на извршување на престапот бил во стварна заблуда.

Стварна заблуда постои кога сторителот во време на извршување на дисциплинскиот престап погрешно сметал дека постојат околности според кои, доколку тие навистина постоеле, тоа дејствие би било дозволено.

7. Правна заблуда
Член 24

Непознавањето на прописите со кои е предвиден дисциплинскиот престап не ја исклучува одговорноста, но сторителот на дисциплинскиот престап кој од оправдани причини не знаел за забранетоста на неговото дејствие може да се казни поблаго.

8. Соизвршителство
Член 25

Ако повеќе лица со учество во дејствие на извршување на дисциплинскиот престап или на друг начин допринесат за извршување на дисциплинскиот престап, секое од нив ќе се казни со казната пропишана за тој дисциплински престап.

9. Поттикнување
Член 26

Тој што со умисла ке поттикне друг да стори дисциплински престап ќе се казни како да го сторил самиот.

10. Помагање
Член 27

Тој кој друг со умисла ќе му помогне да изврши дисциплински престап ќе се казни како да го сторил самиот.

11. Граници на дисциплинска одговорност на поттикнувачот и помагачот
Член 28

Поттикнувачот и помагачот се одговорни во границите на својата умисла.
Со оглед на природата на дисциплинскиот престап, како и начинот и околностите под кои поттикнувањето или помагањето е извршено и степенот на вина кај поттикнувачот и помагачот, поттикнувачот и помагачот може да се казнат поблаго или постапката против нив да се запре.

12. Одговорност на одговорното лице во правниот субјект
Член 29

Одговорно лице, во смисла на овој правилник, се смета лице на кое во правниот субејект му се доверени одредени работи кои се однесуваат на работење, управување, како и лице кое во НПФ, работните тела на НПФ, клубовите членки на НПФ врши одредени должности.

Не е одговорно за дисциплински престап одговорно лице кое постапувало по наредба од друго одговорно лице или управен орган и ако ги превземало сите десјтвија кои се засноваат на општиот акт или други прописи или акти кои било должно да ги превземе за да се спречи извршување на дисциплинскиот престап.

Одговорноста на одговорното лице не престанува кога ќе му престане работниот или друг договорен однос во правното лице, ниту пак ако настанала неможност за казнување на правното лице поради негово згаснување.

Постои посебна одговорност на одговорното лице кое во текот на работењето дознало деловна тајна и истата ја изнело на неповикани лица и тоа како во текот на работењето така и во периодот во кој било должно да ги чува податоците како деловна тајна по престанок на работењето, а најдолого три години од претстанокот на работењето.

ОДМЕРУВАЊЕ И ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНСКИ САНКЦИИ

1. Општи правила
Член 30

Дисциплински санкции за дисциплински престап се одмеруваат во рамките на пропишаните граници за тој дисциплински престап и при тоа се земаат во вид сите околности кои влијаат на видот и висината на дисциплинската санкција, а особено: тежината на престапот и последицата која настапила, околностите под кои престапот е сторен, степенот на вина кај сторителот, субјективните околности кај сторителот и однесувањето на сторителот по извршување на престапот.

Неможе да се земе во вид како отежнувачка околност порано изречена дисциплинска санкција, ако од денот на правосилноста на решението за претходниот дисциплински престап поминале повеќе од две години.

При одмерување на висина на парична казна ќе се земат во предвид и имотната состојба кај сторителот.

2. Ублажување
Член 31

Ако при одлучување за видот и тежината на дисциплинска санкција се утврди дека со престапот не се предизвикани потешки последици, а постојат олеснителни околности кои укажуваат дека и со поблага дисциплинска санкција може да се постигне целта на казнувањето, пропишаната дисциплинска санкција може да се ублажи и да се изрече друг поблаг вид на дисциплинска санкција или да се изрече дисциплинска санкција во пократок рок или во помал износ од минимално пропишаниот.

3. Повеќе дисциплински престапи
Член 32

Ако сторителот со едно дејствие или повеќе дејствија стори повеќе дисциплински престапи по кои не е донесена одлука за дисциплински престап, а постапката се води пред ист орган, претходно ќе се утврди дисциплинска санкција за секој од тие дисциплински престапи, па за сите тие дисциплински престапи ќе се изрече единствена дисциплинска санкција.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

1. Дисциплинска одговорност на малолетник
Член 33

Кон малолетен сторител на дисциплински престап се применуваат одредбите на овој правилник.

2. Исклучување на одговорност на малолетник
Член 34

Спрема малолетник кој во време на извршување на престапот не наполнил 14 години не може да се води дисциплински постапка.

3. Дисциплински санкции према малолетник
Член 35

На малолетник кој во време на извршување на престапот наполнил 14 години, а не наполнил 16 години (помлад малолетник) може да му се изрече воспитна мерка- Укор.

Укор ќе се изрече на малолетник спрема кој не е потребно да се превземат трајни воспитни мерки, а особено кога престапот го сторил лекомислено или непромислено.

Малолетник кој во време на извршување на престапот наполнил 16 години, а не наполнил 18 години (постар малолетник) може да му се изрече воспитна мерка- Укор или дисциплинска санкција.

ЗАСТАРЕНОСТ
1. Застареност на поведување на дисциплинска постапка
Член 36

Дисциплинска постапка не може да се поведе ако измине една година од денот кога е сторен престапот.

Застарување на поведување на дисциплинската постапка не тече за време за кое постапката неможе да се поведе врз основа на овој правилник, друг правен акт на НПФ или врз основа на закон.

По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече. Застареност за гонење на дисциплински престап настанува во секој случај кога ќе изминат две години од кога е сторен престапот.

Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради гонење на сторителот на престапот.

2. Застареност за извршување на дисциплинска санкција

Член 37

Изречената дисциплинска санкција не може да се изврши ако од денот на правосилноста на одкуката за престапот помине една година.

Застарување се прекинува со секое процесно дејствие на надлежниот орган што се презема заради извршување на дисциплинската санкција.

По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

Застареност на дисциплинска санкција настанува во секој случај кога ќе изминат две години од денот на правосилноста на одлуката со која е изречена дисциплинската санкција.

ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Член 38

Со овој правилник се уредени правилата со кои се гарантира никој невин да не биде санкциониран, а на одговорниот сторител на дисциплински престап да му се изрече дисциплинска санкција под услови пропишани со овој правилник и врз основа на спреведената постапка.

ОРГАНИ НАДЛЕЛЕЖНИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ПОСТАПКА

Член 39

Органи надлежни за водење на дисциплинската постапка се Првостепената дисциплинска комисија на НПФ и Управниот одбор на НПФ.

Првостепена дисциплинска комисија

Член 40

Првостепната дисциплинска комисија е надлежна за спроведување на дисциплинската постапка и донесување на првостепена одлука.

Првостепената дисциплинска комисија е составена од Претседател и двајца членови кои ги избира Управниот одбор на НПФ за време од две години со право на повторен реизбор.

Претседателот на првостепената дисциплинска комисија раководи со работата на комисијата. Одлуките на првостепената дисциплинска комисија се донесуват со мнозинство на гласови.

ОТПОЧНУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

Член 41

Дисциплинска постапка се поведува врз основа на пријава која може да ја поднесе секој поединец или организација на Членови на НПФ.

Дисциплински постапка може да се поведе и по службена должност кога надлежниот дисциплински орган на било кој начин дознае дека е сторен дисциплински престап.

Рок за поднесување пријава е 30 дена од денот за дознавање за сторен престап.

Пријава за сторен дисциплински престап

Член 42

Пријавата за започнување на дисциплинска постапка се поднесува лично и во писмена форма и содржи: назив на првостепениот орган пред кој се поднесува, назив односно името на подносителот и неговата адреса, основни податоци за пријавениот, лично име, место и датум на раѓање, занимање, место и адреса на живеење и државјанство, односно назив и седиште на пријавеното правно лице, опис на работата од која произлегува правното битие на дисциплинскиот престап, време и место на сторување на дисциплинскиот престап и други околности потребни за дисциплинскиот престап да се прецизира, предлог за докази за кој треба да се изведат, со означување на личното име и адреса на сведоци, списи кои треба да се прочитаат и предмети кои ќе служат како доказ, потпис, а доколку подносител е правно лице и печат на подносителот на барањето.

Член 43

Пријава за започнување на дисциплинска постапка се поднесува во онолку примероци колку што има пријавени и еден примерок за првостепениот орган , до кој се поднесува пријавата. Ако пријавата не ги содржи сите податоци или не е доставена во доволен број примероци, ќе се побара од подносителот во одреден рок да изврши дополнување, односно да ги достави преостанатите примероци. Во случај подносителот да не ги отстрани недостатоците во одреден рок, ќе се смета дека се откажал од пријавата и таквата пријава ќе се отфрли.

Член 44

Надлежниот орган кој ја води дисциплинската постапка е должен вистинито и потполно да ги утврда причините кои се од важност за донесување законити одлуки и претпазливо да ги разгледа и утврда како доказите кои го товарат пријавеното лице така и оние кои му одат во корист.

Слободна оцена на доказите

Член 45

Дисциплинскиот орган ги оценува доказите по свое сопствено уверување. Кои околности ќе се земат како докажани, одлучува првостепената дисциплинска комисија врз основа на совесна и внимателна оценка на секој доказ посебно и сите докази заедно и врз основа на резултатот од целокупната постапка, како и Управниот одбор на НПФ при одлучувањето во жалбената постапка.

Право на одбрана на пријавениот за дисциплински престап

Член 46

Пријавен може да биде физичко и правно лице.

Пријавениот има право да поднесува докази, става предлози и употребува правни средства предвидени со овој правилник.

Пријавениот има право да се брани сам или со помош на бранител.

Право на жалба

Член 47

Против одлуката донесена во прв степен може да се поднесе жалба.

Одлуката донесена во втор степен е правосилна и извршна.

Забрана за преиначување на потешко

Член 48

Ако жалбата е изјавена само во корист на пријавениот, одлуката за дисциплинскиот престап неможе да се измени на негова штета, ниту пак во повторена постапка може да се донесе одлука која е понеповолна за пријавениот.

Во вршењето на својата функција дисциплинските органи се независни и одлуките ги носат самостојно врз основа на овој правилник и другите општи акти на НПФ, а за својата работа му одговараат на органот кој ги избрал.

Права на пријавеното лице

Член 49

Пријавениот има право да поднесува докази, става предлози и употребува правни средства предвидени со овој правилник. Пријавениот има право да се брани сам или со помош на бранител.

За пријавениот кој не е деловно способен обврските и постапките ги презема неговиот законски застапник.

За бранител може да се ангажира адвокат, а истиот може да го заменува вработен во адвокатската канцеларија. Бранителот е овластен во корист на пријавениот да ги презема сите дејствија кои може да се преземат од пријавеното лице. Бранителот е должен да достави полномошно пред дисциплинскиот орган пред кој се води дисциплинската постапка. Правата и обврските на бранителот престануваат кога пријавениот ќе му го откаже полномошното.

За пријавеното правно лице или организација во дисциплинската постапка учествува и истата ја застапува нејзин овластен преставник и истиот е овластен да ги презема сите дејствија. Претставник на пријавеното правно лице или организација е лице кое е овластено да го претставува тоа правно лице или организација врз основа на закон, акт на надлежен државен орган, или статут, односно друг општ акт на таа организација.

Преставникот на пријавеното правно лице или организација, како и бранителот, мора да имаат писмено овластување издадено од овластеното лице или надлежниот орган во правното лице или организацијата.

Оштетен

Член 50

Оштетен во смисла на овој правилник е НПФ, правно лице како и лице на кое му е повредено некакво лично или имотно право или е загрозено со дисциплинскиот престап.

Оштетениот има право сам или преку свој законски застапник или полномошник:

1. да поднесе дисциплинска пријава за покренување дисциплинска постапка,

2.да поднесува докази, става предлози и

3. да изјавува жалба на решението кое е донесено како резултат на неговата пријава за започнување на дисциплинска постапка.

ПОДНЕСОЦИ И ЗАПИСНИЦИ

Член 51

Пријавата за започнување дисциплинска постапка, предлозите во текот на постапката, правните лекови и други изјави и соопштенија се поднесуваат писмено или се изјавуваат усмено на записник.

Записник

Член 52

За секое дејствие преземено во текот на дисциплинската постапка се води записник истовремено кога дејствието се презема, а истиот ќе се заврши со завршување на преземеното процесно дејствие.

Во записникот се внесува називот на првостепениот орган, местото каде се води постапката, ден и час кога постапката е започната и завршена, имињата на присутните

лица и својството во кое присуствуваат, како и именување на престапот во предметот за кој се води постапката.

Записникот треба да содржи битни податоци за текот и содржина на преземената постапка. Во записникот во облик на раскажување се забележува само битната содржина на дадените искази и изјави. Во записникот се внесува и изјава на пријавениот дали има предлог за изведување на други докази. Испитаното, односно сослушаното лице, бранителот и оштетениот ако се присутни имаат право да го прочитаат записникот или да бараат да им се прочита.

Записникот го потпишува испитаното, односно сослушаното лице. Ако записникот се состои од повеќе страници, испитаното, односно сослушаното лице, ја потпишува секоја страница. Ако испитаното, односно сослушаното лице одбие да го потпише записникот тоа ќе се забележи во записникот со наведување на причината за одбивањето. Ако има приговори во поглед на содржината на записникот, во записникот се наведуваат и тие приговори.

Рокови

Член 53

Роковите предвидени со овој правнилник не смее да се продолжат, освен кога тоа со овој правилник изречно е предвидено.

Кога пријавата е поврзана со рок, се смета дека е предадена во рок ако пред истекот на рокот за предавање оној кој е овластен, истата ја примил.

Пријавата секогаш по правило се испраќа и на официјалната пошта на НПФ.

Кога изјавата е пратена преку пошта со препорачана пратка или телеграфски, денот кога е предадена во пошта се смета дека е денот кога е предадена на оној на кој е пратена.

Ако поднесокот кој е врзан за рок, поради незнаење или очигледно погрешен барател или упатениот ненадлежен орган пред истекот на рокот а стигне кај надлежниот орган по истекот на рокот, се смета дека е поднесен во рок.

Роковите се сметаат во работни денови. Ако последниот ден од рокот е на државен празник, сабота, недела или ден кога надлежните дисциплински органи не работат, рокот истекува првиот нареден работен ден.

ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКА

Член 54

Трошоците на постапката паѓаат на товар на лицето кое е огласено одговорно за дисциплински престап.

Во одлуката или решението за дисциплинска одговорност се одлучува кој ќе ги сноси трошоците на постапката, во кој износ и во кој рок е должен да ја плати.

Трошоците мора да бидат детално образложени и истото детално да се наведе во записникот и решението за дисциплинска одговорност, а висината на трошоците мора да се изрече разумно и совесно према реалните случувања во самата постапка.

ПОСТАПКА ПРЕД ПРВОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

Претходно испитување на пријавата од страна на првостепената дисциплинска комисија

Член 55

Кога првостепената дисциплинска комисија ќе ја прими пријавата и материјалите за започнување на дисциплинска постапка, ќе испита дали постојат услови за започнување на постапката и ќе одлучи за водењето на постапката.
Кога првостепената дисциплинска комисија ќе утврди дека не постојат услови за започнување на дисциплинска постапка носи одлука.

Член 56

Не постојат услови за започнување на дисциплинска постапка, кога:
- дејствието опишано во пријавата не е дисциплински престап
- првостепениот орган не е стварно надлежен за водење на постапката
- постојат услови кои ја исклучуваат одговорноста за дисциплински престап
- настапила застареност за започнување на постапката
-пријавата е поднесена од неовластен орган, односно неовластено лице
-постојат други околности поради кои оваа постапка неможе да се започне.

Започнување на дисциплинската постапка

Член 57

Ако првостепениот орган не ја отфрли пријавата за започнување на дисциплинската постапка, или ако дисциплинската постапка започне по службена должност, ќе се донесе одлука за започнување на дисциплинската постапка.

Против одлуката од став 1 од овој член не е дозволена посебна жалба.

Известување на пријавениот

Член 58

Првостепениот орган е должен по донесување на одлуката за започнување на дисциплинската постапка, таа одлука и пријавата за започнување дисциплинската постапка, без одлагање да му ја достави на пријавениот заради подготвување на одбрана.

За уредно известување на пријавениот се смета доколку се употреби најмалку еден од следните начини:

- Писмено известување на маил адреса (за малолетник маил на родител)
- Писмено известување преку смс порака (за малолетник смс на родител)
- Преку пошта со препорачана пратка (за малолетник пратка до родител)

Повикување на пријавениот

Член 59

Пред првостепениот орган се повикува лицето против кое се води постапката и сведоците.

Постапката ќе се спроведе и кога лицето против кое се води постапката не се одзвало на уредно доставената покана.

За уредно повикување на пријавениот се смета доколку се употреби најмалку еден од следните начини:

- Писмено повикување преку маил адреса (за малолетник маил на родител)
- Писмено повикување преку смс порака (за малолетник смс на родител)
- Преку пошта со препорачана пратка (за малолетник пратка до родител)

Испитување на пријавениот

Член 60

Лицето против кое се води постапката одбраната ја дава усно, а по исклучок истата може да ја даде и по писмен пат.

Сослушување на сведоци

Член 61

Сведок е лице кое може да даде информации за нешто што видел или слушнал.
Сведокот се сослушува усно.
Пред сослушување сведокот се опоменува дека давањето лажен исказ преставува кривично дело.

Материјални докази
Член 62

Материјален доказ преставува секој доказ преку кој во пишана или електронска форма може да се утврди определен факт.

Донесување на првостепена одлука
Член 63

По испитувањето на пријавениот или прибавувањето на неговата писмена одбрана и по изведувањето на другите докази, односно по завршување на расправата пред првостепениот орган, првостепената дисциплинска комисија ќе донесе одлука за дисциплинскот престап.

Одлуката за дисциплинскиот престап се заснова на изведени докази, причини и реални случувања кои се утврдени во постапката.

Одлуката за дисциплинскиот престап се однесува само на лицето кое е пријавено и само за престапот кој е предмет на пријавата.

Прекин на дисциплинската постапка
Член 64

Дисциплинска постапка се прекинува кога ќе се утврди:
1.дека е во прашање дејствие кое не е пропишано како дисциплински престап
2.дека постојат околности кои ја исклучуваат одговорноста за дисциплински престапи.
3. дека постапката е водена без пријава, а не е спроведена по службена должност,
4.дека првостепениот орган не е надлежен за водење на постапката,
5.дека пријавениот за исто дејствие е веќе правосилно казнет во дисциплинска постапка, или таа постапка правосилно е прекината но не поради ненадлежност,
6.дека настапила застереност за водење на постапката,
7.дека не е докажано дека пријавениот сторил дисциплински престап кои му се става на товар
8. дека пријавениот во текот на постапката починал, односно кога правното лице или клубот престанала да постои.

Содржина на Одлуката со кое се изрекува дисциплинска санкција, изготвување и доставување
Член 65

Одлуката за дисциплински престап писмено ќе се изготви и објави на официјалната веб страна на НПФ.

Ако постапката се води поради повеќе дисциплински престапи, во одлуката ќе се наведе за кој дисциплински престап постапката запира, а за кој пријавениот се огласува одговорен за дисциплински престап.

Член 66
Одлуката за дисциплински престап содржи: вовед, изрека,образложение и поука за право на жалба како и број, датум на донесување.

Воведот на одлуката содржи: назив на првостепениот орган кој го донел решението за дисциплинскиот престап, име на членовите на органот, назив и седиште на правното лице или НПФ, дисциплинскиот престап кој е предмет на постапката, ден на донесување на решението и основ врз кој решението е донесено.

Изреката на одлуката содржи: лични податоци на пријавеното лице, правното лице односно НПФ со назив и седиште, опис и правна квалификација за дисциплинскиот престап и одлука со која пријавениот се огласува одговорен за дисциплинскиот престап или за прекинување на постапката.

Во образложението на одлуката за дисциплинскиот престап накратко ќе се изнесе содржината на пријавата за започнување на дисциплинска постапка, утврдената фактичката состојба по изведените докази и прописот врз кој се заснова одлуката.

Во поуката за право на жалба, се дава поука за тоа, пред кој орган се изјавува жалбата, на кога се предава, во кој рок, колкава е таксата на жалбата, како и последиците кои настапуваат поради неплаќање на таксата и жалбата може да се поднесе писмено, а да се предаде непосредно или упати преку пошта.

ЖАЛБА

Член 67

Против одлуката донесена во прв степен може да се изјави жалба пред второстепениот орган, а преку органот кој го донел првостепеното решение, во рок од 8 дена од денот на доставување на одлуката.
Кон жалбата мора да биде доставен и доказ за платена такса од 15.000,00 денари за истата да биде разгледана.

Член 68

Жалба може да изјават пријавениот и подносителот на пријавата.
Благовремено изјавената жалба го одлага извршување на одлуката, освен ако со овој правилник не е за посебни случаи поинаку предвидено.
Пријавениот и подносителот на пријавата може да се откаже од правото на жалба, а од изјавување на жалбата може да се откаже до донесување на второстепено решение.

Член 69

Основи под кои може да се поднесе жалба
-поради битна повреда на одредбите на постапката,
-поради повреда на материјалните прописи на дисциплинската постапка,
-Поради погрешно утврдени или непотполно утврдена фактичка состојба,
-Поради одлука за дисциплинска санкција и трошоци на постапката.

Член 70

Битна повреда од одредбите на постапката постои:
-ако на пријавениот не му е овозможено да ја изнесе својата одбрана пред донесување на решението
-ако надлежниот орган ја отфрлил пријавата за започнување дисциплинска постапка или се утврдила дисциплинска постапка спротивна на одредбите на овој Правилник,
-ако одлуката е донесена од ненадлежен орган,
-ако во одлуката првостепениот орган во целост не одлучил по пријавата за поведување на дисциплинската постапка,

-ако првостепениот орган одлучил надвор од пријава за поведување дисциплинска постапка,
-ако одлуката се заснова на докази на кои со одредбите од овој Правилник не може да се заснова одлука за дисциплински престап освен ако со оглед на други докази очигледно е дека и без тие докази ќе се добие истата одлука за дисциплински престап,
-ако изреката на одлуката за дисциплински престап е неразумна, противречна сама на себе или ако одлуката воопшто нема смисла, а во него не се наведени причините за конкретни дејствија или ако постои значителна противречност помеѓу она што се наоѓа во наводите на одлуката.

Битна повреда на одредбите на постапката постои ако првостепениот орган во текот на постапката, или во момент на донесување на одлуката за дисциплински престап не применил или погрешно применил одредба од овој Правилник, а тоа влијаело или можело да влијае на исходот на правилно донесување на одлука за дисциплински престап.

Член 71

Повреда на материјалните прописи на дисциплинската постапка постои:
1) ако делото за кое се гони пријавениот не е дисциплински престап;
2) ако има околности што ја исклучуваат дисциплинската одговорност;
3) ако има околности што го исклучуваат дисциплинското гонење, а особено ако настапила застареност на дисциплинско гонење или работата е веќе правосилно одлучувана;
4) акое применето материјално право кое неможело да се примени
5) ако со одлуката за дисциплинската санкција е пречекорено овластувањето што го има дисциплинскиот орган според овој правилник.

Член 72

Поради погрешно и непотполно утврдена фактичка состојба одлуката може да се побива кога некој решавачки факт погрешно е утврден или не е утврден.

Погрешно утврдена фактичка состојба постои и кога на тоа укажуваат нови факти или нови докази за кои првостепениот орган не знаел при донесувањето на првостепената одлука.

Член 73

Одлука за дисциплински престап може да се побие поради одлука за дисциплинска санкција и кога со таа одлука не ги надминал овластувањата на овој Правилник, кога првостепениот орган неправилно ја одмерил санкцијата со оглед на околностите кои влијаат таа да биде помала или поголема.

Одлука за дисциплинска санкција може да се побива и поради тоа што првостепениот орган ги применил или не ги применил одредбите за ублажување на предвидената санкција

Член 74

Одлука за трошоците на постапката може да се побива кога првостепениот орган за ова прашање донел одлука спротивна на одредбите од овој Правилник.

Одлуки на второстепениот орган по жалба

Член 75

Управниот одбор на НПФ може на седница да ја отфрли жалбата како ненавремена или како недозволена, или да ја одбие како неоснована и да ја потврди одлуката на првостепениот орган , или да ја укине одлуката и предметот да го упати до првостепениот орган на повторно одлучување, или да ја преиначи првостепената одлука.

За сите жалби против иста одлука Управниот одбор на НПФ одлучува со една одлука.

Член 76

Жалбата ќе се отфрли со одлука како ненавремена ако се утврди дека е поднесена по предвидениот рок.

Член 77

Жалбата ќе се отфрли со одлука како недозволена ако се утврди дека жалбата ја изјавило лице кое не е овластено за поднесување жалба или лице кое се одрекло од жалбата или ако се утврди откажување од жалбата или ако по откажувањето повторно е изјавена жалба или ако жалба според правилникот не е дозволена.

Член 78

Жалбата ќе се отфрли како неоснована и ќе се потврди првостепената одлука кога ќе се утврди дека не постојат причини поради кои првостепената одлука се побива.

Член 79

Управниот одбор на НПФ уважувајќи ја жалбата или по службена должност ќе ја преиначи првостепената одлука ако утврди дека не постојат решителните факти во првостепената постапка кои правилно се утврдени и дека со оглед на утврдената фактичка состојба по правилна примена на материјалните одредби треба да се донесе поинаква одлука

Член 80

Во образложението на одлуката,второстепениот орган треба да ги оцени жалбените наводи и да ги изнесе повредите на овој правилник или друг општ акт на НПФ што ги зел предвид при донесување на својата одлука.

Член 81

Управниот одбор на НПФ ќе му ги врати сите списи на првостепениот орган со доволен број преписи на својата одлука заради предавање настранките и на другите заинтересирани лица.

Првостепениот орган е должен да ги изведе сите процесни дејствија и да ги расправи сите спорни прашања на кои укажал Управниот одбор на НПФ во својата одлука.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 82

Толкувања на одредбите од овој правилник дава првостепенета дисциплинска комисија и Управниот одбор на НПФ.

Член 83

Со денот на отпочнувањето со примена на овој правилник, престанува да важи претходниот Правилник.

Член 84

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото донесување.

_____

Национална Пливачка Федерација
Претседател,
Горан Стојановски